东莞市寮步镇“10·15”一般道路交通事故调查报告

2019年10月15日9时10分许，位于东莞市寮步镇香市路龙泉路交叉口路段发生一起涉货运的道路交通事故，事故造成一名二轮自行车骑行人受伤送院抢救无效死亡。

2019年10月25日，东莞市公安局交警支队寮步大队函告寮步镇应急管理分局，建议成立事故调查组依法对寮步镇“10·15”一般道路交通事故开展调查工作。2019年10月28日，东莞市人民政府成立了由寮步镇人民政府、寮步镇应急管理分局、寮步镇监察室、寮步镇总工会、寮步镇交警大队、寮步镇交通分局和寮步镇安委办组成的寮步镇“10·15”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）负责本次事故的调查工作，同时邀请惠州市惠东县人民政府派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事单位基本情况

涉事单位：惠东县平山程双建材店，于2019年5月27

日取得惠东县市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：92441323MA53AE4W9X，主体类型：个体工商户，经营场所：惠东县平山华侨城金光四巷2号C302室，经营者：程双，注册日期：2019年5月27日，经验范围：零售：建筑材料、沙、石、水泥、砖、钢材；货物运输。；于2019年5月31日取得惠东县交通运输局核发的《道路运输经营许可证》（粤交运管许可 惠字441300275817号），经营范围：普通货运，有效期至2023年5月31日。

（二）肇事车辆情况

1.粤L68233号重型自卸货车。厂牌型号：东风牌DFL3258A3，发动机号：87676032，车辆识别代号：LGAX4DD39C3011335，使用性质：货运，所有人：惠东县平山程双建材店，登记住所：惠东县平山华侨城金光四巷2号C302室，初次登记日期：2012年05月11日，检验有效期止：2020年05月31日，保险终止日期：2020年05月27日，强制报废期止：2027年05月11日，状态：正常，保险情况：在中国人民财产保险公司惠州市分公司购买了机动车道路交通事故责任强制保险和道路危险货物承运人责任险（100万）。道路运输证号：粤交运管惠字441300009120号，发证日期：2019年5月31日。车辆登记总质量25000Kg，核定载质量12895Kg。经查，该车已安装GPS监控系统，事发时系统处于正常状态，车辆无道路交通事故记录，近三年，共有1宗交通违法记录，均已处理。

粤L68233号重型自卸货车入户惠东县平山程双建材店，该建材店的经营者为程双，程双与曹明雄是亲戚关系，双方口头协议将该车入户惠东县平山程双建材店，但实际支配人属曹明雄。曹明雄与惠东县平山程双建材店双方无签订相关挂靠协议，无约定挂靠费用，该车辆日常营运使用、管理、维护由曹明雄负责，日常运输货物所得收益全部归驾驶人曹明雄所有，惠东县平山程双建材店无使用该车运输货物，并且，也无需向曹明雄支付工资报酬。

2.无号牌两轮自行车。车身颜色：银色，发生事故时由使用人李大强骑行。

（三）肇事车辆驾驶人情况

1.肇事车辆（号牌：粤L68233号，重型自卸货车）驾驶人：曹明雄，男，汉族，户籍地址：湖北省钟祥市柴湖镇白岗村三组43号，身份证号：，持准驾车型为B2的机动车驾驶证，档案编号：420800628362，发证机关：湖北省荆门市公安局交通警察支队，驾驶证状态：正常，初次领证日期：2015年06月03日，有效期始：2015年06月03日，有效期止：2021年06月03日。持道路运输从业人员从业资格证，从业资格证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，从业资格类别：J-货运，发证机关：荆门市行政审批局，有效期至2025年5月10日。

经查，曹明雄是肇事车辆（号牌：粤L68233号，重型自卸货车）的实际支配人，无道路交通事故记录，近3年，

共有1宗交通违法，共计0分，均已处理；经调查，排除其连续疲劳驾驶嫌疑。

2.无号牌两轮自行车使用人：李大强，男，汉族，户籍地址：广东省高州市大坡镇大旺垌马安坳村15号，身份证号：。

（四）源头单位情况

源头单位名称：深圳市隆金达实业有限公司，法定代表人：陈晓杰，地址：深圳市福田区滨河大道南沙嘴路以东中央西谷大厦510房，类型：有限责任公司，统一社会信用代码：9144030027927993 37，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，市政公用工程施工总承包壹级、建筑装饰工程设计专项乙级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、机电工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包三级、园林绿化。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

事故车辆粤L68233装载货物为泥土，该泥土是寮步龙泉路污水管网工程所产生。该污水管网工程是由中建八局投标，之后承包给深圳市隆金达实业有限公司。事发时，粤L68233车货总重为36.21吨，从寮步红荔市场工地运输泥土至寮步大进工业园，行驶至东莞市寮步镇香市路龙泉路口时发生交通事故导致一人死亡。经交警认定，该车载货超载11210Kg，超载44%，存在超限超载违法行为。寮步镇交通运

输分局执法人员对深圳市隆金达实业有限公司车队长陈少民进行询问调查，陈少民承认寮步龙泉路污水管网工程工地已与粤L68233车辆签订运输合同，车上装载的泥土是从其承包的寮步龙泉路污水管网工程工地产生运出，车辆驶出工地时没有进行过磅称重。

（五）事故现场道路及天气情况

1.事故发生时间为2019年10月15日09时19分许，事故发生地点为东莞市寮步镇龙泉路香市路路口，事故发生时事发地点天气晴朗。

2.事发路段为一个设有交通信号灯控制的十字路口道路，呈东西南北走向，北往莞樟路方向，南往泉塘方向，东往松山湖方向，西往市区方向，沥青路面，路面干燥，路面有交通标志标线。

3.近3年内，事故发生路段未发生造成人员伤亡的道路交通事故，未被列入事故多发路段或安全隐患路段。

（六）检验鉴定情况

1.经交警部门委托广东广协鉴定评估有限公司对粤L68233号重东风牌型自卸货车进行安全技术检验，得到如下意见：粤L68233号重型自卸货车的制动系及转向系功能有效；左侧远光灯功能失效，前雾灯缺失，左后行车灯局部功能失效，右侧制动系及后雾灯功能失效为早期形成，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的有关规定，其余灯具齐全，功能有效。

2. 经交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对粤L68233号重型自卸货车事发时进入路口时对应的交通信号灯指示状态进行鉴定，得到如下意见：粤L68233号东风牌重型自卸货车由南向东北右驾行驶越过路口南侧停止线进入路口时，路口南往北走向机动车信号灯的指示状态运行左转，直行绿灯可以成立。

3. 经交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对无号牌二轮自行车进入路口时对应的交通信号灯指示状态进行鉴定，得到如下意见：无号牌两轮自行车由南向北行驶越过路口南侧停止线进入路口时，路口东侧南往北走向人行横道信号灯的指示状态运行绿灯可以成立。

4. 经交警部门指派交警支队法医对李大强尸体进行了检验鉴定，得到如下意见：李大强符合钝性暴力（如交通事故）致创伤失血性休克死亡。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2019年10月15日07时10分，当事人曹明雄驾驶粤L68233号重型自卸货车从家里（东莞市东城区桑园银桂路圃园新村出租屋）出发前往东莞市寮步镇红荔路红荔市场附近的治污管网施工现场，根据施工现场工作安排，计划运输泥土至寮步镇大进工业园临时堆场。

2019年10月15日早上09时19分许，曹明雄驾驶粤L68233号重型自卸货车在寮步镇龙泉路污水管网工程施工

处装载泥土从龙泉路工地运往寮步镇大进工业园大进一路的空地，当行驶至寮步镇香市路龙泉路口，该货车靠中间直行车道右转弯行驶时，遇李大强骑行自行车在其右侧的右转弯车道行驶通过路口，过程中，曹车右后轮与李车左侧车身相撞，造成两车部分损坏和李大强受伤经送院抢救无效于当天死亡的交通事故。

后经调查：粤L68233号重型自卸货车行驶证登记总质量25000Kg，核定载质量12895Kg。发生事故后，经过磅称量，该车实际总质量为36210Kg，超载11210Kg，超载44%。

（二）现场处置情况和应急处置评估意见

2019年10月15日09时20分，寮步交警大队值班室接市公安局110指挥中心转来事故警情：在东莞市寮步镇香市路龙泉路口发生一宗粤L68233号重型自卸货车与一辆无号牌二轮自行车发生碰撞，造成二轮自行车骑行人员受伤经送院抢救的道路交通事故。接报后，寮步大队值班室立即将有关情况报告值班的大、中队领导及事故处理民警。当日09时39分许，寮步医院医护人员到达事故现场，检查受伤倒地的二轮自行车使用人李大强，医护人员现场进行紧急处理后，送医院抢救。09时47分，寮步交警大队事故处理民警刘灿带辅警到达事故现场，展开现场勘查和疏导交通。当日10时08分许，处置事故现场完毕，清理现场后恢复交通，暂扣肇事车辆2台。当天12时57分，李大强受伤抢救无效死亡。

此次事故的信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况；事故应急救援得当，未因处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故。经评估，此次事故的应急救援处置工作及时、有效、到位，符合道路交通事故处理有关法律法规的要求。

（三）善后处置情况

事故发生后，交警部门成立专门的事故善后应急处置工作小组，研究制定事故善后处置工作方案，做好死者家属的善后维稳、家属安抚等各项工作。10 月 30 日曹明雄父亲曹合训给付李大强儿子李可艺现金 5 万元正作为李大强的安葬费；11 月 05 日，交警部门出具《道路交通事故认定书》，认定：司机曹明雄负此事故的全部责任，自行车驾驶人李大强无责任，详细情况见东莞市公安局交通警察支队寮步大队出具的《道路交通事故认定书》（编号：第 4419181201900000）。并告知各方当事人可向人民法院提起民事诉讼。双方当事人均对交警部门的调查处理工作和事故认定结果无异议，双方暂未达成调解，事故发生至今，未发生死者家属上访、闹访等事件，善后处置得当。

三、事故人员伤亡情况及直接经济损失

（一）事故伤亡情况

本次交通事故共造成一人死亡。死者姓名：李大强，男，汉族，住址：广东省高州市大坡镇大旺垌马安村 15 号，身份证号：。

（二）事故造成的直接经济损失情况

据统计，此次事故造成的直接经济损失约为人民币 60 万元。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，事故调查组进行了详细的调查询问取证工作，对事故现场进行反复勘查，基本查清了事故原因和性质。经事故调查调查组调查认定：司机曹明雄驾驶机动车，载货超过核定载质量，不按车道行驶过程中，因驾车疏忽大意，对应当发现的危险情况没有发现，是造成本次事故的直接原因。

（二）相关单位履职情况

1.惠东县平山程双建材店。作为涉事车辆的所属单位，未认真落实安全生产管理制度；经营者、安全管理人员未建档及驾驶人员档案不全；车辆档案未按照“一车一档”原则建立；未组织制定并实施安全生产教育和培训计划；安全例会落实不到位，无相关会议记录；未开展隐患排查工作；无各项档案资料。

2.东莞市交通运输局寮步分局。作为事故辖区道路运输主管部门，寮步交通分局切实履行部门职责，全面落实行业安全监管工作，确保行业安全稳定。今年，分局共组织工作人员 854 人次，深入辖区各类道路运输企业全面排查整治安全生产隐患，共检查辖区交通运输企业 427 间次，其中维修

企业 145 间次、货运企业 168 间次、危运企业 19 间次，客运企业 13 间次，驾培企业及驾培训练场 58 间次，水运企业 9 间次，出租车企业 6 间次，以及多次检查了镇公汽、公的、客运东站，共发现安全隐患 281 处，已完成整改 232 处。今年共发出整改通知书 98 份。同时不断加强执法监管，确保运输安全。今年以来，分局共出动执法人员 1572 人次，检查各类客货运输车辆 1655 辆次，检查维修企业 69 家次，检查路政施工情况 6 次，检查水运企业 4 家次，共开展联合执法行动 46 次，对货运源头单位进行治超监督共 25 次，查处各类道路运输违法违章案件 130 宗。其中，违法客车 30 宗；教练车 25 宗；违法小轿车 2 宗；违规滴滴出行公司 1 宗；违规危运公司 2 宗；违规货运公司 5 宗；“一超四罚”案件 6 宗；违规路政案件 1 宗；超载货运车辆 58 宗，卸载 334.625 吨，并由交警部门依法对其作出相应处罚。

3.东莞市公安局交通警察支队寮步大队。2019 年 1-10 月份，寮步大队共查处交通违法 38874 宗。其中路面查处交通违法 12587 宗，电子警察抓拍违法 26287 宗，查处涉酒驾驶 429 宗（酒后驾驶 309 宗，醉酒驾驶 120 宗），机动车违法占道停放 23804 宗，暂扣各类车辆共 687 辆，共拘留人员 158 人，其中行政拘留 38 人，刑事拘留 120 人。寮步交警大队每月对辖区交通事故进行分析研判，组织大中队领导深入辖区道路，对辖区路段的安全隐患进行专项排查。进一步切实提高民警路面管控、处理交通事故、处置突发事件的能力，

全面提升见警率和出警处警效能，精准打击重点交通违法、有效缓解交通拥堵压力。

（三）事故性质

经调查认定，该起造成1人死亡的一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对肇事车辆驾驶员的事故责任认定和处理建议

肇事车辆驾驶员曹明雄的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》的有关规定，对本次事故负有责任。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，涉嫌交通肇事罪，建议由司法机关依法处理。交警部门于10月15日以涉嫌交通肇事罪对曹明雄采取刑事拘留强制措施并将其羁押在东莞市第二看守所，于11月19日被批准逮捕。

（二）对涉事车辆的所属单位的处理建议

1.处理建议一：根据《公路安全保护条例》第六十六条规定：道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的，由道路运输管理机构责令道路运输企业停业整顿；情节严重的，吊销其道路运输经营许可证，并向社会公告。现建议属地交通运输主管部门对涉事车辆所属单位惠东县平山程双建材店依法作出行政处罚。

2.处理建议二：涉事车辆所属单位惠东县平山程双建材店存在以下违法行为：其未按照规定对从业人员进行安全生

产教育培训；人员、车辆未建档；安全例会落实不到位；无各项档案资料，在交通安全管理上存在较大安全隐患，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《公路安全保护条例》等有关法律法规的规定，建议由属地交通运输主管部门依法对惠东县平山程双建材店责令整改。

（三）对源头单位的处理建议

深圳市隆金达实业有限公司，作为涉事车辆粤L68233号重型自卸货车超载泥土的源头单位，建议东莞市寮步镇交通运输主管部门依照《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》的有关规定，对深圳市隆金达实业有限公司作出行政处罚。

（四）其他处理建议

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权、视同工伤等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

东莞市寮步镇人民政府、交通运输、交警等职能部门应当认真吸取本次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实好中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击各类交通违法行为。要深入排查运输企

业安全隐患，进一步加强重点车辆源头管控。**一是**要督促运输企业对重点车辆和驾驶人进行严格把关，杜绝不符合安全标准的车辆和不具备合法从业资格人员进入道路运输市场；**二是**要检查辖区“两客一危”、货运车辆所属企业，道路运输企业建立健全安全生产管理制度，强化重点车辆和驾驶人监管；**三是**严格开展在用重点车辆安全技术检验和驾驶人资格审验，发现道路运输企业及重点车辆驾驶人实施违法行为、存在安全隐患或发生交通事故的，坚决予以依法查处。

（二）加强对经营性道路运输车辆和驾驶人员的管理。**一是**吸取事故教训，加强从业人员的安全教育和培训，要求各运输企业结合实际，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位安全操作技能知悉自身在安全生产方向的责任和义务；**二是**强化管理制度和操作规程的执行力，督促各运输企业在制定有关管理制度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）强化交通安全的宣传教育。要加强交通安全提示宣传，切实提升交通参与者的安全意识。**一是**要结合典型案例、突出违法等，向“两客一危一货”等重点驾驶人推送案例通报、事故预警等警示信息；**二是**要继续用好隐患约谈、问题通报等有效做法，结合满分教育和审验教育工作，及时将当前事故风险隐患通报给运输企业，督促企业落实主体责任；**三是**要发挥短信平台、电视、新媒体等不同媒介的优势，

采用短信提示、广播发布、字幕提示、警示片教育、公路沿线显示屏推送以及新媒体话题设置等方式，广泛加强交通安全宣传警示工作。

东莞市寮步镇“10•15”一般道路交通事故调查组

2019 年 12 月 24 日